TEMA 12: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. CONCEPTO Y PRINCIPIOS GENERALES

El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. La Ley 39/2015 tiene por objeto regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad patrimonial.

2. FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El procedimiento administrativo se estructura en cuatro fases sucesivas e interrelacionadas:

A) Iniciación: El procedimiento podrá iniciarse de oficio (por acuerdo del órgano competente, orden superior, petición razonada o denuncia) o a solicitud del interesado.

B) Ordenación: Se rige por los principios de celeridad, impulso de oficio y simplificación administrativa. Todos los trámites que por su naturaleza admitan una impulsión simultánea se concentrarán en un solo acto.

C) Instrucción: Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos se realizarán de oficio por el órgano que tramite el procedimiento. Comprende alegaciones, informes, prueba y trámite de audiencia.

D) Finalización: Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando no esté prohibida), y la declaración de caducidad.

3. SILENCIO ADMINISTRATIVO

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo positivo, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario.

Excepciones al silencio positivo: procedimientos de ejercicio del derecho de petición, aquellos cuya estimación transfiera al solicitante facultades sobre el dominio público o servicio público, y los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

TÍTULO III DE LAS CORTES GENERALES

Artículo 66. Composición y funciones

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artículo 67. Mandato parlamentario

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

Artículo 68. El Congreso de los Diputados

El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado.